

הסכם מסגרת, תנאי שימוש והגנות משפטיות

Pet Wash Ltd

טיוטה משפטית חכמה לשנת 2026 — ישראל

מיועד לבדיקת עורך דין ישראלי לפני פרסום, חתימה או שימוש מסחרי

חשוב:

מסמך זה הוא טיוטת עבודה עסקית-משפטית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

יש להעביר לעורך דין ישראלי המתמחה בדיני חוזים, צרכנות, פרטיות, זכויות/רישוי, ביטוח, קניין רוחני ודיני עבודה/קבלנים עצמאיים לפני שימוש.

1. מטרת המסמך

מסמך זה נועד להגדיר את מערכת היחסים המשפטית והמסחרית בין:

Pet Wash Ltd

להלן: "החברה" או "Pet Wash"

לבין:

1. לקוחות / בעלי חיות מחמד / משתמשי האפליקציה;

2. נותני שירותים / ספקים / מטפלים / מפעילים עצמאיים;

3. בעלי מקום / בעלי אתר / מפעילי תחנת Pet Wash;

4. משתמשי מועדון Prestige / ארנק / QR / תגמולים;

5. רוכשי מוצרים בחנות המקוונת;

6. כל אדם או גוף המשתמש בשירותי Pet Wash.

מטרת ההסכם היא להגן על Pet Wash Ltd, להבהיר גבולות אחריות, להגדיר את חובות המשתמשים והספקים, להבהיר כי Pet Wash אינה חברת ביטוח, אינה מעסיק של ספקים עצמאיים ואינה אחראית למעשים/מחדלים של צדדים שלישיים מעבר למה שהדין מחייב.

2. הגדרות

"החברה" — Pet Wash Ltd.

"הפלטפורמה" — אתר, אפליקציה, מערכת ניהול, ארנק דיגיטלי, מועדון, QR, מערכת תשלומים, מערכת הזמנות, מערכת ספקים וכל מערכת דיגיטלית של Pet Wash.

"לקוח" — אדם המשתמש בשירותי Pet Wash לצורך רכישה, הזמנה, רחיצה, טיפול, מוצרים, מועדון, ארנק או שירות אחר.

"ספק" או "נותן שירות" — אדם או עסק עצמאי המספק שירותי טיפול, רחצה, הליכה, שמירה, הובלה, טיפוח, אילוף, הפעלה, תחזוקה או שירות אחר דרך או בקשר לפלטפורמה.

"בעל מקום" — בעלים, שוכר, מפעיל, זכיון, בר-רשות או מחזיק של אתר שבו מוצבת תחנת Pet Wash או שבו ניתן שירות.

"תחנה" — מכונת רחיצה, עמדה, מפרץ רחיצה, K9000 dual bay, Smart Hub, מתקן תשלום, QR/Nayax, שילוט, ציוד וחומרים.

"שירות בבית הלקוח" — שירות המתבצע בכתובת שנמסרה על ידי הלקוח.

"שירות בתחנה" – שירות המבוצע בעמדת רחיצה או Smart Hub של Pet Wash או מפעיל מורשה.

"מוצר מותאם אישית" – לרבות קולר עם חריטה, תג שם, בגד מותאם, מוצר עם שם/טלפון/מידה/צבע/הדפסה/חריטה אישית.

"Pet Wash Protection" או "תוכנית הגנה" – ככל שתוצע, תוכנית שירות/מחווה/החזר מוגבלת, שאינה ביטוח ואינה פוליסת ביטוח.

3. מעמד Pet Wash – פלטפורמה, מותג, טכנולוגיה ומערכת

Pet Wash מספקת פלטפורמה, מותג, מערכת הזמנות, טכנולוגיה, ארנק, QR, מערכת תשלומים, מערכת תגמולים, ניהול ספקים, נהלים ותמיכה.

למעט שירותים שמבוצעים ישירות על ידי Pet Wash או עובדים מטעמה, Pet Wash אינה המבצעת הישירה של שירותי צד שלישי, אינה מעסיק של הספקים ואינה בעלים של מקומות פרטיים שבהם ניתנים השירותים.

Pet Wash רשאית לקבוע סטנדרטים, דרישות אישור, נהלים, תנאי איכות, בדיקות, השעיה, הסרה מהפלטפורמה, בקרה, דירוגים ותנאים לשימוש במוצג.

אין לראות בפיקוח, בדיקה, דירוג, אישור מסמכים, דרישת ביטוח, הדרכה או השעיה כיצירת יחסי עובד-מעביד או אחריות ביטוחית של Pet Wash.

4. הצהרה מרכזית: Pet Wash אינה חברת ביטוח

Pet Wash Ltd אינה חברת ביטוח, אינה סוכן ביטוח, אינה חתם ביטוח, אינה מנהלת פוליסה ואינה מתחייבת לספק כיסוי ביטוחי.

כל שימוש במונחים כגון "הגנה", "תמיכה", "תוכנית הגנה", "אחריות מוגבלת", "סיוע" או "Pet Wash Protection" אינו מהווה ביטוח, אינו מחליף ביטוח ואינו יוצר זכות אוטומטית לפיצוי.

כל ספק, מפעיל, בעל מקום או נותן שירות אחראי להחזיק ביטוחים תקפים ומתאימים לפי סוג השירות, הדין והסיכון, לרבות אך לא רק:

- ביטוח צד שלישי;

- ביטוח אחריות מקצועית ככל שנדרש;

- ביטוח חבות מוצר ככל שנדרש;

- ביטוח רכוש/ציוד;

- ביטוח מעבידים אם קיימים עובדים;

- ביטוח רכב אם השירות כולל הובלת בעלי חיים;

- ביטוח מתאים לשירות בבית הספק אם מתבצע אירוח/שמירה בביתו.

הלקוח מבין כי במקרה של נזק, פגיעה, מחלה, בריחה, נשיכה, נזק לרכוש או אירוע אחר, האחריות תיקבע לפי הדין, ההסכמים, זהות מבצע השירות, מקום ביצוע השירות, נסיבות האירוע, מסמכי הביטוח ותיעוד האירוע.

5. אחריות הלקוח / בעל חית המחמד

הלקוח מצהיר כי:

1. הוא הבעלים או המחזיק החוקי של בעל החיים או מורשה לפעול בשמו.

2. כל המידע שמסר לגבי בעל החיים נכון, מלא ומעודכן.

3. הוא ימסור מידע מלא לגבי מצב רפואי, אלרגיות, תרופות, נשיכות בעבר, תוקפנות, חרדה, בריחה, פחד ממים/מייבש, מחלות עור, פציעות, ניתוחים אחרונים או כל סיכון אחר.

4. הוא לא יסתיר מידע מהותי שעלול לסכן את בעל החיים, הספק, עובדים, צדדים שלישיים או רכוש.

5. הוא אחראי להתנהגות בעל החיים אלא אם הדין או הסכם ספציפי מטילים אחריות אחרת.

6. הוא אחראי לוודא שבעל החיים מתאים לשירות שהוזמן.

8. הוא מאשר כי שירותים לבעלי חיים כרוכים בסיכון טבעי, לרבות תגובת פחד, נשיכה, בריחה, שריטות, אלרגיה, החמרה רפואית או תגובה לא צפויה.

אם הלקוח מסר מידע שגוי או הסתיר מידע, Pet Wash רשאית:

- לבטל שירות;
- לחייב בעלויות שנגרמו;
- לחסום או להגביל חשבון;
- לדחות בקשת החזר;
- להעביר דרישה/תביעה/חיוב בגין נזקים שנגרמו.

6. אחריות הספק / נותן השירות

הספק מצהיר ומתחייב כי:

1. הוא עצמאי ואינו עובד של Pet Wash.
2. הוא אחראי לכל מס, דיווח, חשבונית, קבלה, ניכוי, ביטוח לאומי, מע"מ וכל חובה החלה עליו לפי דין.
3. הוא ימסור ל-Pet Wash מידע נכון לגבי זהותו, עסקו, ביטוחיו, הכשרתו, ניסיונו, אזור השירות, תעריפיו וזמינותו.
4. הוא יחזיק רישיון, היתר, ביטוח או אישור ככל שנדרש לפי הדין או סוג השירות.
5. הוא לא יספק שירות שאינו מוסמך, מבוטח או מסוגל לבצע בבטחה.
6. הוא יפעל בזהירות, מקצועיות, הוגנות, תום לב, שמירה על בעלי חיים ושמירה על רכוש.
7. הוא ידווח מיד על אירוע חריג, פציעה, בריחה, נשיכה, נזק, מחלה, תאונה, תלונה או חשש.
8. הוא לא יעקוף את הפלטפורמה, לא יגבה תשלום מחוץ למערכת ולא ינסה להעביר לקוחות מחוץ ל-Pet Wash.
9. הוא יאשר מחדש כל 6 חודשים את סטטוס העסק/מס/ביטוח שלו, אם החברה תדרוש זאת.
10. הוא מסכים ש-Pet Wash רשאית להשעות, להגביל או להסיר אותו מהפלטפורמה במקרה של סיכון, מסמך חסר, מסמך פג תוקף, תלונה חמורה, חשד להונאה, הפרת נהלים או שיקול בטיחותי/משפטי.

7. יחסי ספק עצמאי — ללא יחסי עבודה

הספק הוא נותן שירות עצמאי בלבד.

אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד-מעביד, שותפות, סוכנות, שליחות, זכיינות מלאה או מיזם משותף, אלא אם נחתם הסכם נפרד ומפורש בכתב.

הספק:

- קובע את זמינותו;
 - רשאי לקבל או לדחות הזמנות בכפוף לכללי הפלטפורמה;
 - קובע את מחיריו בכפוף למינימום סביר של המערכת;
 - רשאי לעבוד גם עם אחרים;
 - אחראי לכל מסמכי המס והביטוח שלו;
 - אינו זכאי לשכר, פנסיה, חופשה, הבראה, פיצויי פיטורין או זכויות עובד מ-Pet Wash.
- Pet Wash רשאית לקבוע סטנדרטים, תנאים, דירוגים, מינימום מחיר, כללי בטיחות, כללי מותג ודרישות אישור, אך הדבר לא יהפוך את הספק לעובד.

8. עמלת פלטפורמה

אלא אם נקבע אחרת בכתב, עמלת Pet Wash בגין שירותי ספקים בפלטפורמה היא 15% מסכום השירות הרלוונטי. העמלה עשויה להיות מחושבת לפני או אחרי רכיבים מסוימים בהתאם למבנה החשבונאי, סוג השירות, מע"מ, דמי סליקה והסכם הספק.

אין להשתמש בשיעור 20% אלא אם הנהלת Pet Wash אישרה זאת בכתב.

9. מינימום מחיר והגיון מסחרי

הספק רשאי להציע מחירים, אך Pet Wash רשאית לקבוע מחיר מינימום לכל סוג שירות כדי למנוע שירותים לא הגיוניים, פגיעה במותג, הונאות, ניצול או פגיעה באיכות.

דוגמה:

לא ניתן לקבוע שירות ב-0.02 ₪, 10 ₪ או מחיר שאינו סביר ביחס לסוג השירות.

אם המחיר נמוך מהמינימום, המערכת רשאית לדחות אותו.

Pet Wash רשאית לעדכן מחיר מינימום לפי:

- סוג שירות;
- אזור;
- משך;
- סיכון;
- ביטוח;
- עלויות שוק;
- רמת ספק;
- מדיניות החברה.

10. שירות בבית הלקוח — אחריות מיוחדת

כאשר השירות ניתן בבית הלקוח, הלקוח מצהיר כי:

1. יש לו זכות חוקית לאפשר כניסת ספק למקום.
2. המקום בטוח ונגיש.
3. אין סכנות נסתרות, כלבים אחרים מסוכנים, שערים פתוחים, חומרים מסוכנים או תנאים בלתי סבירים.
4. הוא יעדכן אם קיימות מצלמות אבטחה, אנשים נוספים בבית, בעלי חיים נוספים, ילדים, אזעקה, קוד כניסה או הוראות מיוחדות.
5. הוא אחראי לנזק שנגרם עקב מידע חסר או תנאי מקום לא בטוחים.

הספק מתחייב:

1. להיכנס רק לצורך השירות.
 2. לא לצלם את בית הלקוח אלא לצורך תיעוד השירות/אירוע ובהתאם למדיניות.
 3. לא לקחת רכוש.
 4. לשמור על פרטיות הלקוח.
 5. לדווח מיידית על בעיית גישה, סיכון או אירוע.
- Pet Wash אינה אחראית לנזק בבית הלקוח שנגרם על ידי ספק עצמאי, בעל חיים, צד שלישי או תנאי המקום, אלא אם הדין קובע אחרת.

11. שירות בבית הספק / אירוח אצל הספק

כאשר השירות ניתן בבית הספק או במקום שבשליטתו, הספק מצהיר כי:

1. יש לו זכות חוקית להפעיל שירות כזה במקום.
2. הדבר אינו מפר חוזה שכירות, תקנון בית משותף, הוראות עירייה או דין.
3. המקום בטוח לבעלי חיים.
4. קיימת גישה למים, אוורור, צל, ניקיון, הפרדה מבעלי חיים אחרים, מניעת בריחה ותנאי שהייה סבירים.

6. הוא מחזיק ביטוח מתאים אם השירות דורש זאת.
 7. הוא לא יקבל יותר בעלי חיים מהמותר לפי מדיניות החברה או יכולתו בפועל.
- הלקוח מאשר כי:

1. בדק את פרופיל הספק, תנאי האירוח והביקורות.
2. מסר מידע מלא על בעל החיים.
3. מבין כי אירוח בעלי חיים כולל סיכונים טבעיים.

Pet Wash רשאית לדרוש מהספק:

- תמונות מקום;
- הצהרת בטיחות;
- ביטוח;
- בדיקת כתובת;
- הגבלת מספר בעלי חיים;
- אישור מחדש תקופתי.

12. שירות בתחנת Pet Wash / Smart Hub / K9000

הלקוח המשתמש בתחנה מתחייב:

1. לקרוא הוראות שימוש ושילוט.
2. להשתמש בתחנה בזהירות ובהתאם להוראות.
3. לא להכניס בעל חיים חולה, פצוע, מסוכן או שאינו מתאים לשירות.
4. לא להשאיר בעל חיים ללא השגחה.
5. לשמור על רצועה/שליטה בבעל החיים.
6. לא להשתמש בחומרים לא מורשים.
7. לדווח על תקלה לפני שימוש אם קיימת.

Pet Wash או מפעיל התחנה אינם אחראים לשימוש שגוי, אי-קריאת הוראות, התנהגות בעל החיים, מידע רפואי שלא נמסר, או פעולה בניגוד להוראות, אלא אם הדין קובע אחרת.

במקרה של תקלה במכונה, הלקוח חייב לדווח מיד דרך האפליקציה/QR/תמיכה ולצרף תמונה/וידאו אם ניתן.

13. בעלי מקום / מפעילי תחנות Smart Hub Operators

בעל מקום או מפעיל תחנה מתחייב:

1. להפעיל את התחנה לפי נהלי Pet Wash.
2. לשמור על ניקיון, בטיחות וזמינות.
3. להשתמש רק במוצרים מאושרים.
4. לא להחליף שמפו/מרכך/שמנים/חומרים ללא אישור Pet Wash.
5. לבצע בדיקות יומיות.
6. לדווח על תקלות.
7. לשמור ביטוחים מתאימים.
8. לא לשנות שילוט, לוגו, עיצוב, מחירים או נהלים ללא אישור.
9. לא להציג מצג ש-Pet Wash מבטיחה רווחים.
10. לא להשתמש במותג לאחר סיום ההתקשרות.

Pet Wash רשאית:

- להשעות תחנה מהאפליקציה;

- לדרוש תיקון;
 - לדרוש ניקוי;
 - לבצע ביקורת;
- להסיר זכויות שינוי

14. חומרים, שמפו, מרכך, Tea Tree Oil ומוצרים

כל שימוש בשמפו, מרכך, שמן עץ התה האוסטרלי, תכשירי ניקוי, חיטוי או מוצרים אחרים ייעשה רק לפי הוראות החברה, הוראות היצרן, הדין והאישורים הנדרשים.

אין להציג טענות רפואיות כגון "מרפא", "מטפל במחלה", "מונע מחלות", "מתאים לכל בעיית עור" ללא אישור מקצועי/רגולטורי מתאים.

ניסוח מותר יותר:

"מכיל תערובת עם שמן עץ הטה האוסטרלי"

"לשימוש קוסמטי/ניקוי בלבד"

"יש להימנע ממגע בעיניים, אוזניים ופה"

"במקרה של רגישות יש להפסיק שימוש ולהתייעץ עם וטרינר"

כל ספק/מפעיל חייב לשמור SDS/דפי בטיחות אם נדרש, לעקוב אחרי תוקף, אצווה, אחסון ותהליך Recall.

15. מוצרי חנות אונליין וקולרים עם חריטה

לגבי מוצרים מותאמים אישית, לרבות קולר עם שם/טלפון:

הלקוח אחראי לאמת את הטקסט, השם, המספר, המידה, הצבע, השפה והעיצוב לפני אישור ההזמנה.

הלקוח יאשר:

"אני מאשר/ת כי בדקתי את פרטי החריטה והם נכונים. ידוע לי שמוצר מותאם אישית עשוי שלא להיות ניתן להחזרה או ביטול לאחר תחילת ייצור, למעט פגם, אי-התאמה או זכות חובה לפי דין."

Pet Wash רשאית לסרב לחריטה הכוללת:

- תוכן פוגעני;
- תוכן בלתי חוקי;
- הפרת זכויות צד שלישי;
- סימני מסחר;
- טקסט בלתי קריא;
- תוכן מסוכן או מטעה.

16. ביטולים, החזרים וזכויות צרכן

Pet Wash תפעל בהתאם לדין הישראלי החל, לרבות דיני הגנת הצרכן, תקנות ביטול עסקה, חובות גילוי, איסור הטעיה וכל זכות צרכן שאינה ניתנת להתניה.

עם זאת:

1. אין בהסכם זה כדי לגרוע מזכויות חובה לפי דין.
2. אין בהסכם זה כדי להעניק זכויות מעבר לדין אלא אם החברה הודיעה כך בכתב.
3. שירות שכבר בוצע, מוצר מותאם אישית, מוצר שנעשה בו שימוש או שירות שהתחיל עשויים להיות כפופים למגבלות ביטול/החזר לפי דין ומדיניות החברה.
4. החזר עשוי להיות בכסף, זיכוי, קרדיט ארנק או שירות חלופי. לפי הדין, המדיניות ונסיבות המקרה.

בקשות החזר יוגשו בטופס מסודר עם:

- מספר הזמנה;
- סיבת הבקשה;
- תמונות/וידאו;
- תיאור האירוע;
- דרישת הלקוח;
- פרטי תשלום.

17. תשלומים, חשבוניות, קבלות ומע"מ

הלקוח ישלם דרך אמצעי התשלום המאושרים בפלטפורמה.

המחירים יוצגו ככל האפשר באופן ברור, לרבות:

- מחיר לפני מע"מ;
- מע"מ אם חל;
- סה"כ לתשלום;
- דמי משלוח אם קיימים;
- עמלה/דמי שירות אם קיימים;
- הנחות/נקודות/קרדיט.

חשבונית/קבלה תונפק בהתאם למבנה העסקה, הדין והמערכת החשבונאית של Pet Wash.

ספק עצמאי אחראי להנפיק חשבונית/קבלה ל-Pet Wash או ללקוח, לפי מבנה ההתקשרות שייקבע על ידי החברה ורואה החשבון.

תשלום לספק עשוי להיחסם אם:

- חסרה חשבונית;
- מסמך מס פג תוקף;
- ביטוח פג תוקף;
- קיימת תלונה פתוחה;
- יש חשד להונאה;
- חשבון בנק לא אומת;
- הספק לא אישר מחדש סטטוס מס/עסק.

18. ארנק, QR, Barcode, Nayax ומועדון Prestige

כרטיס דיגיטלי, QR, ברקוד, ארנק, נקודות וקרדיטים הם אמצעי זיהוי/הטבה בלבד.

הם אינם כרטיס אשראי, אינם חשבון בנק, אינם פוליסת ביטוח ואינם זכות קניינית בלתי מוגבלת.

Pet Wash רשאית:

- להקפיא כרטיס;
- להחליף QR;
- לבטל ברקוד;
- לחסום שימוש חריג;
- לבטל נקודות שנצברו בהונאה;
- להגביל הטבות;
- לשנות תוכנית תגמולים בהודעה סבירה ובכפוף לדין.

19. פרטיות, מאגרי מידע ואבטחת מידע

Pet Wash אוספת ומעבדת מידע אישי לצורך:

- פתיחת חשבון;
- אימות משתמשים;
- תשלומים;
- הזמנות;
- ניהול ספקים;
- בטיחות בעלי חיים;
- שירות לקוחות;
- מניעת הונאה;
- דיורר שיווקי בכפוף להסכמה;
- עמידה בחוק;
- ניהול ארנק/QR/תגמולים.

החברה תפעל בהתאם לדיני הפרטיות ואבטחת המידע בישראל כפי שיחולו מעת לעת.

המשתמש מאשר כי מידע מסוים עשוי להימסר לצדדים רלוונטיים:

- ספקים לצורך ביצוע שירות;
- חברות סליקה ותשלום;
- Nayax/מערכת תשלום ככל שרלוונטי;
- שירותי SMS/דוא"ל;
- רואה חשבון/יועצים;
- רשויות לפי דין;
- חברות אחסון/ענן/אבטחת מידע.

אין לשלוח ב-SMS מידע רפואי רגיש על בעל חיים או מידע אישי שאינו נחוץ.

20. קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר ומותג

כל זכויות הקניין הרוחני ב-Pet Wash, לרבות:

- שם;
- לוגו;
- סימן מסחר;
- עיצוב;
- אפליקציה;
- קוד;
- ממשק;
- QR;
- מסמכים;
- מדריכים;
- נהלים;
- תמונות;
- סרטונים;
- טקסטים;

שפה שיווקית;

• חומרים מסחריים;

• תוכניות זכיינות/רישוי;

• ידע עסקי;

• שיטות עבודה;

שייכות ל-Pet Wash או למי שהעניק לה רישיון.

אין להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, למכור, להציג, לפרסם, לבצע Reverse Engineering, להשתמש בלוגו, לפתוח דומיין דומה, לפתוח עמודי מדיה חברתית דומים או להשתמש במותג ללא אישור בכתב.

ספקים, מפעילים ובעלי מקום מקבלים רשות שימוש מוגבלת בלבד, הניתנת לביטול, לא בלעדית, לא ניתנת להעברה, בכפוף לעמידה בהסכם.

עם סיום ההתקשרות:

• יש להפסיק שימוש בשם Pet Wash;

• להסיר שילוט;

• למחוק חומרים;

• להחזיר מדריכים;

• להפסיק שימוש במדיה;

• לא להציג מצג של קשר עם Pet Wash.

21. תוכן משתמשים ותמונות

המשתמש מאשר כי תמונות, ביקורות, דיווחים או תוכן שהעלה עשויים לשמש לצורך:

• ביצוע שירות;

• תמיכה;

• בירור תלונות;

• הוכחת ביצוע;

• מניעת הונאה;

• שיפור השירות.

שימוש שיווקי בתמונות של לקוחות/ספקים/בעלי חיים ייעשה לפי הסכמה, מדיניות פרטיות והדין.

המשתמש מתחייב שלא להעלות תוכן:

• מפר זכויות;

• פוגעני;

• שקרי;

• מסוכן;

• חושף מידע אישי של אחר ללא הסכמה;

• כולל סימני מסחר לא מורשים.

22. הגבלת אחריות

בכפוף לדין שלא ניתן להתנות עליו, Pet Wash לא תישא באחריות לנזק עקיף, תוצאתי, אובדן רווחים, אובדן נתונים, עוגמת נפש, פגיעה במוניטין או נזק שנגרם עקב:

• מידע שגוי שנמסר על ידי לקוח;

• מעשה או מחדל של ספק עצמאי;

• שימוש שגוי בתחנה;

- כוח עליון;
 - תקלה של ספק תשלום/תקשורת;
 - תקלה במכשיר צד שלישי;
 - שימוש בניגוד להוראות;
 - שירות שבוצע במקום שאינו בשליטת Pet Wash.
- אין בסעיף זה כדי לשלול אחריות שלא ניתן לשלול לפי דין.

23. שיפוי

- הלקוח, הספק, בעל המקום או המפעיל ישפה את Pet Wash בגין נזק, תביעה, דרישה, קנס, הוצאה, שכר טרחת עורך דין או הפסד שנגרמו עקב:
- הפרת ההסכם;
 - מידע שגוי;
 - הסתרת מידע;
 - מעשה רשלני;
 - שימוש אסור;
 - הפרת זכויות צד שלישי;
 - הפרת דין;
 - נזק שנגרם על ידי בעל חיים;
 - פעולה מחוץ לפלטפורמה;
 - אי החזקת ביטוח;
 - אי עמידה בחובות מס/חשבונית.

24. דיווח אירועים ותביעות

כל אירוע חריג ידווח מיידית דרך טופס אירוע.

הטופס יכלול:

- מספר הזמנה;
 - זהות לקוח;
 - זהות ספק;
 - סוג שירות;
 - מקום;
 - זמן;
 - תיאור;
 - תמונות/וידאו;
 - האם וטרינר פנה;
 - האם בעלים עודכן;
 - נזק לרכוש;
 - פציעה;
 - עדים;
 - דרישה כספית אם קיימת.
- אי דיווח בזמן עשוי לפגוע בזכאות לסיוע, החזר, בירור או הגנה.

הלקוח והספק מתחייבים שלא לעקוף את Pet Wash לאחר שנוצר קשר דרך הפלטפורמה.

אסור:

- לשלם מחוץ לפלטפורמה;
- להעביר טלפונים לצורך עקיפה;
- לסגור שירות פרטי במקום הזמנה;
- להשתמש במידע לקוחות לצורך שיווק עצמאי;
- לגבות עמלה/תשלום נוסף ללא אישור.

הפרה עשויה לגרום לחסימת חשבון, ביטול זכאות לתמיכה, שלילת הגנה, קנס מוסכם ככל שיאושר משפטית ותביעה בגין נזקים.

26. השעיה, חסימה וסיום שימוש

Pet Wash רשאית להשעות, להגביל או לסיים שימוש במקרים של:

- סיכון בטיחותי;
- חשד להונאה;
- תלונות חמורות;
- מסמך פג תוקף;
- אי תשלום;
- שימוש לרעה ב-QR;
- עקיפת פלטפורמה;
- פגיעה במותג;
- הפרת דין;
- שימוש באלימות/איומים;
- מסירת מידע כוזב;
- הפרת תנאי פרטיות או קניין רוחני.

27. דין חל וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט המקומית תהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל, במחוז שייקבע על ידי Pet Wash בתנאים הסופיים, בכפוף לדין מחייב שלא ניתן להתנות עליו, לרבות דיני צרכנות.

28. שינויים בתנאים

Pet Wash רשאית לעדכן תנאים, מדיניות, מחירים, עמלות, תהליכים, תוכנית תגמולים, נהלי ספקים, נהלי תחנות ומדיניות ביטולים.

עדכונים מהותיים יפורסמו באתר/אפליקציה או יימסרו באמצעי סביר.

המשך שימוש לאחר עדכון מהווה הסכמה, בכפוף לדין.

29. חתימה דיגיטלית ואישורים

המשתמש/ספק/מפעיל מאשר כי:

1. קרא את ההסכם;

3. ניתנה לו הזדמנות לשאול שאלות;
4. הוא מסכים שהקלקה, סימון תיבה, חתימה דיגיטלית, OTP או אישור באפליקציה יהוו ראיה להסכמה, ככל שהדין מאפשר;
5. תיעוד זמן, IP, מכשיר, גרסה ותוכן ההסכמה יישמר במערכות החברה.

30. מסמכים שחייבים להכין לחתימה בנפרד

יש להכין PDF נפרד לכל אחד:

1. תנאי שימוש ללקוחות
2. הסכם ספק עצמאי
3. הצהרת "Pet Wash" אינה חברת ביטוח"
4. נספח שירות בבית הלקוח
5. נספח שירות בבית הספק / אירוח
6. נספח מפעיל תחנה / בעל מקום
7. הסכם רישיון מותג / IP
8. מדיניות פרטיות
9. מדיניות ביטולים והחזרים
10. טופס אירוע / תביעה / נזק
11. הצהרת מס וביטוח לספק
12. התחייבות רכישת חומרים מאושרים בלבד
13. תנאי חנות אונליין
14. תנאי מוצר מותאם אישית / חריטה
15. הצהרת נגישות
16. הסכמת שיווק SMS/WhatsApp/Email
17. נספח QR / ארנק / מועדון Prestige
18. נספח תחנת Smart Hub / K9000
19. מדריך תפעול וחתימת מפעיל
20. נספח סודיות ואי שימוש במידע

31. נוסח חתימה לספק

אני החתום/ה מטה מאשר/ת כי קראתי והבנתי את תנאי Pet Wash, כי אני פועל/ת כספק עצמאי בלבד, כי אינני עובד/ת Pet Wash, כי אני אחראי/ת לכל חובות המס, הביטוח, החשבוניות והדיווחים החלים עליי, וכי Pet Wash אינה חברת ביטוח ואינה מספקת לי או ללקוחותיי פוליסת ביטוח.

שם מלא: _____
 ת.ז. / ח.פ.: _____
 טלפון: _____
 אימייל: _____
 תאריך: _____
 חתימה: _____

32. נוסח חתימה ללקוח

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, מדיניות הביטולים וההחזרים, וכי מסרתי מידע נכון ומלא לגבי בעל החיים שלי. ידוע לי כי שירותים לבעלי חיים כוללים סיכון טבעי וכי Pet Wash אינה חברת ביטוח.

טלפון: _____
אימיל: _____
תאריך: _____
חתימה: _____

33. נוסח חתימה לבעל מקום / מפעיל תחנה

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את תנאי ההפעלה, נהלי הבטיחות, נהלי הניקיון, דרישות הביטוח, חובת שימוש בחומרים מאושרים בלבד, מגבלות השימוש במוטג Pet Wash והתחייבותי להפעיל את התחנה בהתאם להוראות החברה והדין.

שם מלא / חברה: _____
ת.ז. / ח.פ.: _____
כתובת האתר: _____
טלפון: _____
אימיל: _____
תאריך: _____
חתימה: _____

34. רשימת בדיקת עורך דין לפני שימוש

- עורך הדין צריך לבדוק במיוחד:
1. חוק הגנת הצרכן ותקנות ביטול עסקה.
 2. חוק החוזים וחובת תום לב.
 3. תנאי מקפח בחוזה אחיד.
 4. דיני פרטיות, מאגרי מידע ואבטחת מידע.
 5. תיקוני פרטיות ועדכוני 2026.
 6. דיני ביטוח — שלא יראה כאילו Pet Wash מוכרת ביטוח.
 7. דיני עבודה וסיווג ספקים עצמאיים.
 8. דיני מס, מע"מ, חשבוניות וקבלות.
 9. קניין רוחני, סימני מסחר וזכויות יוצרים.
 10. דיני נגישות אתר/אפליקציה.
 11. דיני מוצרים, יבוא, תוויות, שמפו/קוסמטיקה/מוצרים לבעלי חיים.
 12. אחריות מוצר.
 13. הסדרי זכיינות/רישוי/מפעיל תחנה.
 14. סעיפי שיפוי והגבלת אחריות.
 15. סמכות שיפוט.
 16. חתימות דיגיטליות ואישורים אלקטרוניים.
 17. התאמת נוסחים בעברית ובאנגלית.
 18. הוראות שאינן ניתנות להתניה מול צרכנים.

35. סעיף עליון מגן

אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיחשב בלתי חוקית, בלתי אכיפה או סותרת דין מחייב, ההוראה תפורש במידה הקרובה ביותר לכוונתה המקורית באופן חוקי ואכיף, ושאר הוראות ההסכם ימשיכו לעמוד בתוקף. אין בהסכם זה כדי לגרוע מזכויות חובה של צרכנים, עובדים, מבוטחים, נושאי מידע או צדדים שלישיים לפי דין.

